(فلا يصح تصرفه فيه بشئ) حتى ما يتجدد له من ماله من ارش جناية وارث ونحوهما كوصية وصدقة وهبة (ولو بالعتق) والوقف (وان تصرف فى ذمته بشراء أو اقرار صح) لانه أهل للتصرف والحجر متعلق بماله لا بذمته فوجب صحة تصرفه فى ذمته عملا باهليته السالمة عن معارضة الحجر (وطولب به) أى بثمن مبيع أو اقرار (بعد فك الحجر عنه) لانه حق عليه وان جنى على أحد شارك المجنى عليه الغرماء (الثانى) من الاحكام المتعلقة بالحجر (ان من وجد عين ماباعه) للمفلس (أو أقرضه) اياما أو أعطاه له رأس مال سلم أو أجرة ولو نفسه ولم يقض من مدتها زمن له أجرة أو نحو ذلك (فهو) أى واجد العين التى باعها أو أقرضها أو أعطاها له رأس مال سلم (أحق بها) أى بعين ماله من غيره (بشرط كونه لا يعلم بالحجر) فهذا شرط لمن فعل ماذكر بعد الحجر (و) بشرط (أن يكون المفلس حيا) الى حين أخذ المبيع فاذا مات المشترى فالبائع اسوة الغرماء سواء علم بفلسه قبل الموت فحجر عليه ثم مات أو مات قبل فلسه لان الملك انتقل عن المفلس الى الورثة أشبه مالو باعه (وان يكون عوض العين كله باقيا فى ذمته) فان أدى بعض الثمن أو الاجرة أو القرض أو السلم أو أبرئ منه فهو اسوة الغرماء فى الباقى (وان تكون) العين (كلها) باقية (فى ملكه) فان تلف جزء منها كبعض اطراف العبد أو ذهبت عينه أو جرح أو وطئت البكر أو تلف بعض الثوب أو انهدم بعض الدار ونحوه لم يكن للبائع الرجوع فى العين ويكون اسوة الغرماء وان باع المشترى بعض المبيع أو وهبه أو وقفه فكتلفه (وان تكون) السلعة (بحالها) حين انتقلت عنه بان لم تنقص من ماليتها الذهاب صفة مع بقاء عينها (ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها) كنسج غزل وخبز دقيق وجعل دهن صابونا وجعل شريط ابرا (ولم تزدد زيادة متصلة) كسمن وكبر وتعلم صنعة تزيد بها القيمة ككتابة وحدادة وقصارة (ولم تختلط بغير متميز) عنها كما لو كانت زيتا فخلطه بزيت أو قمحا فخلطه بقمح ونحو ذلك (ولم يتعلق بها حق للغير) كرهن ونحوه (فمتى وجد شئ من ذلك) بان فقد شرط من هذه الشروط المذكورة (امتنع الرجوع) بعين المال (الثالث) من الاحكام المتعلقة بحجر المفلس (يلزم الحاكم قسم ماله) أى مال المفلس (الذى من جنس الدين) الذى عليه (و) يلزم الحاكم (بيع ماليس من جنسه) أى الدين فى سوقه أو غيره بثمن مثله المستقر أو أكثر من ثمن المثل ان حصل راغب ولا يحتاج الحاكم الى استئذان المفلس فى البيع لكن يستحب أن يحضره أو وكيله (ويقسمه) أى الثمن أو المال الذى من جنس الدين فورا أما كون الحاكم يلزمه قسم مال المفلس الذى من جنس الدين الذى عليه على غرمائه فلان هذا هو جل المقصود من الحجر الذى طلبه منه الغرماء أو بعضهم وأما كونه يلزم ذلك على الفور فلان تأخيره مطل وفيه ظلم لهم ويكون قسمه (على الغرماء بقدر ديونهم) لان فيه تسوية بينهم ومراعاة لكمية حقوقهم فلو قضى الحاكم أو المفلس بعضهم لم يصح لانهم شركاؤه فلم يجز اختصاصه دونهم (ولا يلزمهم) أى الغرماء (بيان أن لا غريم سواهم) بخلاف الورثة ذكره فى الترغيب والفصول وغيرهما لئلا يأخذ أحدهم مالا حق له فيه (ثم) بعد القسمة (ان ظهر رب دين حال) لم تنقض القسمة و (رجع على كل غريم بقسطه) لانه لو كان حاضرا شاركهم فكذا اذا ظهر (ويجب) على الحاكم أو أمينه (ان يترك له) أى للمفلس من ماله (ما يحتاجه من مسكن وخادم) صالحين لمثله لان ذلك مما لا غنى له عنه فلم يبع فى دينه مالم يكونا